



VICERRECTORADO
ACADÉMICO -
DIRECCIÓN DE
CURRÍCULO

**PROGRAMA SINÓPTICO DE
UNIDADES
CURRICULARES**

CÓDIGO
FOR-VRA120-060723-316

UNIDAD CURRICULAR

DERECHO ECONÓMICO Y CORPORATIVO

PROGRAMAS DE FORMACION

PREGRADO

X

DERECHO

POSTGRADO

IDENTIFICACION

FECHA 01-09-2025

VERSION 2024

CODIGO

**CREDITOS
ACADEMICOS**

NUMERO HORAS

**PERIODO
ACADEMICO**

HAD

HDE

HTS

TJD-0793

4

3

9

12

7

PRELACION

Ninguna

CORRESPONDENCIAS

REQUISITOS

PRESENTACION

El programa sinóptico de derecho económico corporativo proporciona a los participantes un entendimiento integral de las normativas y principios que sistematizan la actividad económica y organizacional por medio de un enfoque práctico y teórico, a fin de identificar, analizar y administrar los riesgos.

PROPOSITO DE LA UNIDAD CURRICULAR

Proveer a los participantes las normas, principios y prácticas que regularizan el entorno empresarial, con interacciones entre actividades económicas, responsabilidades penales, y los mecanismos de prevención y sanción en el ámbito corporativo, lo que le permitirá ser capaces de evaluar, identificar y mitigar riesgos legales y éticos en la gestión empresarial.

COMPETENCIAS PREVIAS

Conoce conceptos fundamentales de derecho, especialmente en áreas como derecho civil, administrativo y penal. Interactúa con sistemas de IA generativa para la búsqueda de información. Precisa nociones sobre la estructura y funcionamiento de las organizaciones, así como con los principios de la administración y gestión empresarial. Entiende la importancia de trabajar de manera metódica para investigar y conocer normativas legales, jurisprudencias y doctrinas relevantes para el derecho penal y corporativo.

COMPETENCIAS GENERICAS

Actúa como una persona con calidad humana comprometida con el mejoramiento continuo del entorno corporativo que le permita desafiar de manera asertiva los desafíos legales y éticos en el ámbito empresarial. Asume una actitud crítica reflexiva basada en los principios éticos y valores que garantizan el compromiso con los principios éticos y la responsabilidad social, aplicando estos valores en la práctica profesional y en el ámbito corporativo. Implementa el uso de las tecnologías de la información y comunicación como apoyo de su aprendizaje continuo para responder a las exigencias globales del entorno social en diversos contextos. Interactúa de manera permanente con el entorno, para comprender y responder a sus necesidades y problemáticas, ofreciendo desde su área de conocimiento soluciones pertinentes.

RELACION CON OTRAS UNIDADES CURRICULARES

Derecho civil, administrativo y derecho Penal.

ESTRUCTURA DE LAS UNIDADES DE APRENDIZAJE

Unidad I	CONTENIDOS
Preludio al derecho económico y corporativo	Nociones de Derecho Económico y Corporativo. Antecedentes Importancia del Derecho en la actividad económica. Diferencias entre Derecho Económico y Derecho Corporativo. Normativa nacional e internacional aplicable. Fuentes del Derecho Económico y Corporativo. Tratados y convenios internacionales relevantes. Principios del Derecho económico Libre competencia. Protección de los consumidores. Defensa de la propiedad industrial.
Unidad II	CONTENIDOS
Nociones sobre la estructura y funcionamiento de las organizaciones	Las estructuras de las organizaciones Tipos de sociedades (anónimas, limitadas, cooperativas). Régimen jurídico de las empresas. Gobierno Corporativo Organización de la administración empresarial. Funciones y responsabilidades de los directivos. Transparencia y rendición de cuentas. Regulación de la Competencia Leyes antimonopolio y prácticas restrictivas. Procedimientos de control y supervisión.
Unidad III	CONTENIDOS
Cumplimiento normativo y ética empresarial	Definición y objetivos del Compliance. Valor del Compliance en el entorno corporativo. Diseño de un programa de cumplimiento normativo. Evaluación de riesgos y control interno. Formación y sensibilización sobre ética y cumplimiento. Responsabilidad Penal de las Organizaciones delitos económicos y su impacto en la empresa. Derivaciones legales y reputacionales. Habilidades para la prevención de delitos.
Unidad IV	CONTENIDOS
Verificación en compliance	Importancia del cumplimiento. Control Externa Relación con organismos reguladores. La función de los auditores externos. Gestión de Crisis y de caos Administración de incidentes de incumplimiento. Técnicas de acción y recuperación. Estudio de casos relevantes en el ámbito del Compliance y el derecho económico.

DESARROLLO DE LAS UNIDADES DE APRENDIZAJE

UNIDAD I: Preludio al derecho económico y corporativo	CRITERIOS DE DESEMPEÑO
Analiza las nociones históricas y doctrinarias del derecho económico y corporativo, percibiendo su preeminencia para su aplicación en el contexto actual.	Conoce las fuentes del derecho económico y corporativo, tales como legislaciones nacionales e internacionales, jurisprudencia y doctrina relevante para lograr su aplicación en su ámbito de desempeño. Examina las nociones históricas doctrinarias para contextualizar el derecho económico penal y corporativo. Valora la utilidad del derecho económico y corporativo con fundamento en la aplicabilidad de sus principios para un mejor desenvolvimiento empresarial.
UNIDAD II: Nociones sobre la estructura y funcionamiento de las organizaciones	CRITERIOS DE DESEMPEÑO
Sintetiza los disímiles tipos de estructuras organizativas (funcional, divisional, matricial, entre otros) y su impacto en la gestión empresarial para lograr la buena organización y operación de las entidades empresariales.	Clasifica los tipos de estructuras organizativas para la aplicación del régimen jurídico correspondiente. Utiliza los procesos correspondientes dentro de la organización para la efectiva toma de decisiones, comunicación y colaboración con su entorno. Estima la importancia del comportamiento y funcionamiento de la organización acorde a los principios éticos del ejercicio profesional, empleando los procedimientos de control y supervisión.

UNIDAD III: Cumplimiento normativo y ética empresarial	CRITERIOS DE DESEMPEÑO
Establece la importancia y aplicación de las normativas y principios éticos en el contexto empresarial para proveer un funcionamiento correcto a la misma.	Describe las políticas y procedimientos aplicable de un programa de cumplimiento normativo efectivo para minimizar los riesgos legales y éticos. Aplica el estudio de riesgos relacionado con el incumplimiento normativo y ético para ayudar a las organizaciones en su política de prevención. Aprecia la interrelación de los principios éticos profesionales considerando sus implicaciones sociales, económicas y legales para la ética empresarial.
UNIDAD IV: Verificación en compliance	CRITERIOS DE DESEMPEÑO
Emplea los procesos de verificación y supervisión eficiente de los programas de cumplimiento normativo en las organizaciones, garantizando el funcionamiento ético y legal de estas.	Conoce la verificación del programa del cumplimiento normativo para garantizar el funcionamiento ético legal de las organizaciones. Construye procesos de control equilibrando la administración de riesgos en el cumplimiento normativo para mantener la organización estable. Valora la importancia de la supervisión a los programas normativos como herramientas que fortalecen la organización, utilizando las técnicas de acción y recuperación.

ESTRATEGIAS DIDACTICAS

Lluvia de ideas. Debate. ABP. ABpro. Foro. Videos. Podcast. Exposición. Juego de roles.

ESTRATEGIAS DE EVALUACION

Diagnostica	Formativa	Sumativa
Debate. Preguntas activadoras. Socializaciones.	Método de casos. Debate. ABPro. ABP.	Método de casos. Debate/panel de discusión. ABPro. ABP.

REFERENCIAS BIBLIOGRAFICAS

Alvarez, J. A. (2018). Derecho Económico: Una Introducción al Marco Legal de la Empresa. Editorial Dykinson.

Baker, C. R., & W. K. Jain (2019). Corporate Compliance: A Practical Guide for Executives and Board Members. Business Expert Press.

Bennett, A. (2020). Antitrust Law: An Economic Perspective. Oxford University Press.

Cansino, J. (2020). Compliance y Gobierno Corporativo: Normativa en la Práctica Empresarial. Ediciones Wolters Kluwer.

Cohen, D., & Lorenzo, P. (2021). The Law of Corporate Governance in Canada. Thomson Reuters.

De la Vega, A., & Gutiérrez, M. (2017). Manual Práctico de Compliance. Editorial Marcombo.

García, R. E. (2019). Derecho Empresarial y Compliance: Fundamentos y Prácticas. Ediciones Tirant lo Blanch.

González, M. (2022). Gobierno Corporativo y Ética Empresarial. Ediciones Academy.

López, J. M. (2018). Responsabilidad Penal de las Personas Jurídicas: Una Perspectiva Comparada. Editorial La Ley.

Pérez, F. J. (2021). Compliance: Claves para una Gestión Efectiva en las Organizaciones. Editorial Planeta.

Rubio, J. (2020). Derecho de la Competencia: Teoría y Práctica. Ediciones Abogacía.

Sánchez, L. (2021). Los Programas de Cumplimiento Normativo: Retos y Oportunidades. Editorial Cívitas.